



segunda-feira, 26 de janeiro de 2026



➔ [Consultor Jurídico](#) > [Áreas](#) > [Tributário](#) > [Aduaneiro](#) > Novo tratamento da multa de 1% sobre o valor aduaneiro pela Lei Complementar nº 227/2026

OPINIÃO

Novo tratamento da multa de 1% sobre o valor aduaneiro pela Lei Complementar nº 227/2026

Manoela Brun Ruga

23 de janeiro de 2026, 19h14

Aduaneiro

Entre as inúmeras inovações introduzidas pela Lei Complementar nº 227/2026, que instituiu o Comitê Gestor da Reforma Tributária e dispõe sobre outros temas relevantes no sistema fiscal brasileiro, um ponto de significativa importância prática vem sendo pouco comentado: a revogação da multa de 1% incidente sobre o valor aduaneiro da mercadoria.

A penalidade, prevista no artigo 711 do Regulamento Aduaneiro **[1]**, ganhou especial protagonismo nos últimos anos em razão de sua aplicação praticamente automática pela Receita Federal, sobretudo em hipóteses de inexatidões formais relacionadas ao preenchimento da Declaração de Importação (DI) e à indicação da classificação fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), inclusive em situações nas quais os dados questionados estavam plenamente comprovados por documentos integrantes do próprio processo de importação e, não raras vezes, já disponíveis à administração tributária.

A controvérsia jurídica em torno da multa de 1% sempre residiu na sua imposição dissociada de qualquer efetivo prejuízo ao controle aduaneiro ou à fiscalização tributária. Na prática, a penalidade era aplicada exclusivamente com base na constatação de erros formais, ainda que irrelevantes do ponto de vista material, ou em contextos nos quais a correta classificação fiscal da mercadoria era, por sua própria natureza, discutível. Essa multa foi historicamente questionada, por seu evidente descompasso com a razoabilidade e viés nitidamente arrecadatório, incompatível com a função instrumental das penalidades tributárias.

Para empresas que operam de forma recorrente no comércio exterior, os impactos financeiros da multa de 1%

[APOIO](#)

hipóteses, além da exigência da diferença do imposto supostamente devido, aplicava-se também a multa formal pelo erro de classificação, o que resultava em uma majoração expressiva do custo da importação e em significativo aumento da insegurança jurídica das operações.



Esse panorama, contudo, foi alterado com a edição da Lei Complementar nº 227/2026, que revogou a norma que previa a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. Todavia, engana-se quem acreditou que o legislador simplesmente suprimiu a sanção sem substituí-la por outro mecanismo punitivo.

Obrigações tributárias de importação ou exportação

A partir de janeiro, o descumprimento de obrigações tributárias acessórias relativas a operações de importação ou exportação — ou o seu atendimento de forma inexata ou incompleta — passou a sujeitar o contribuinte a uma nova penalidade, fixada em 100 UPF por informação, limitada a 1% do valor total da operação constante do documento fiscal. Considerando os valores atualmente vigentes, essa sanção pode alcançar aproximadamente R\$ 20 mil por infração, observado o limite mínimo de 50 UPF, equivalente a cerca de R\$ 10 mil.

Sob a ótica econômica, os efeitos da nova sistemática serão distintos conforme o perfil da operação. Para pequenas importações, a penalidade tende a se revelar mais onerosa do que o regime anteriormente vigente, em razão dos valores mínimos elevados. Por outro lado, em operações de comércio exterior financeiramente mais relevantes, observa-se uma redução relativa do custo sancionatório, em razão da redução do limite máximo da multa.

Spacca



acessórias dos tributos IBS e CBS, excluiu do ordenamento jurídico a penalidade anteriormente aplicada, não se tratando de mera substituição, mas de verdadeira eliminação da infração nos moldes em que era tipificada até então.

Essa tese encontra respaldo no princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo 106, II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei deve retroagir quando deixa de definir determinada conduta como infração. De forma subsidiária, também se sustenta que, ainda que se entenda pela coexistência dos regimes, a nova sistemática sancionatória autorizaria sua aplicação retroativa aos casos ainda pendentes de julgamento caso apresente menor custo ao contribuinte.

Mudança nas infrações formais no comércio exterior

Em síntese, a revogação da multa aduaneira de 1% não representa apenas uma alteração pontual, mas sinaliza uma mudança relevante na lógica de repressão às infrações formais no comércio exterior. Ao reduzir o foco punitivo sobre erros meramente formais e direcionar a fiscalização para informações efetivamente relevantes ao controle aduaneiro, o legislador aponta para um sistema mais racional e alinhado às boas práticas internacionais.

Diante deste cenário, ao mesmo tempo em que redefine o regime sancionatório para o futuro, a Lei Complementar nº 227/2026 inaugura um campo de discussão para o passado, exigindo das empresas uma análise estratégica de seus passivos e das oportunidades de revisão, à luz de um sistema tributário que, ao menos em tese, busca maior racionalidade, previsibilidade e segurança jurídica.

Resta saber se a Receita Federal irá internalizar e aplicar, na prática, a clara intenção do legislador de racionalizar o regime sancionatório aduaneiro ou se persistirá na utilização desses mecanismos com predominante viés arrecadatário, transferindo ao contencioso a tarefa de restabelecer os limites impostos pela nova legislação.

[1] Instituída pelo art. 84 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001

Manoela Brun Ruga

é advogada tributarista no escritório Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **comércio exterior** **Comitê Gestor da Reforma Tributária** **declaração de importação**
multa sobre valor aduaneiro **Receita Federal** **regulamento aduaneiro**



Leia também



**TERRITÓRIO
ADUANEIRO**
Brevíssima
reflexão sobre 2025
e os desejos
aduanheiros para
2026



**TERRITÓRIO
ADUANEIRO**
Regimes
aduanheiros
especiais na
reforma: mudança
que merece
atenção



**TERRITÓRIO
ADUANEIRO**
COP30 e programa
Mover:
compensação
ambiental nas
importações



**TERRITÓRIO
ADUANEIRO**
Tema 1.293/STJ:
bom para quem? A
odisseia de Cronos
continua...



**TERRITÓRIO
ADUANEIRO**
Taxa Selic na
prorrogação do
regime de
admissão
temporária



DIRETO DO CARF
Mudanças do Carf
em 2024 e o que
esperamos para o
ano do centenário



OPINIÃO
Ano de 2025 foi
especialmente
produtivo em
matéria tributária
no STF



OPINIÃO
Plano Brasil
Soberano é escudo
temporário ou
armadura
duradoura?



OPINIÃO
Conceito de
cooperative
compliance em
tempos de reforma
tributária



OPINIÃO
Revisão da Súmula
Carf sobre erro na
classificação fiscal
na importação



segunda-feira
26 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar

CONJUR

Quem Somos

Equipe

-
]
-

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

▼ Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

-
-
-



Rua Visconde, 25 - Vila Mariana - 05416-001 - São Paulo/SP - CEP: 05416-000

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

